



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 1354 del 25/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 del 17/08/2026

PROPOSTA N. 2324 del 13/08/2026

OGGETTO: Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Buoni pasto per gli uffici della C.E.Cir. .
Impegno Spesa. CIG: BCB680D8DC

Il Dirigente

Visti:

- - il Decreto del 25 febbraio 2026 con cui il Ministro dell'Interno ha fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 la data di svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali e per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio;
- - il decreto, trasmesso con nota n. 24505 del 10/03/2026, di S.E. Sig. Prefetto di Catanzaro con il quale sono stati convocati per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, i comizi elettorali per la elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Comuni di: Gizzeria, Carlopoli, Martirano Lombardo e Serrastretta.

Considerato che il Comune di Lamezia Terme è sede degli uffici della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale e che per effetto delle disposizioni contenute sulle leggi elettorali nonché delle varie circolari Ministeriali e Prefettizie, a detti uffici vengono attribuiti molteplici e dettagliati adempimenti, che devono essere espletati nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalle varie disposizioni in materia elettorale.

Considerato che

- l'art. 35 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 16/11/2022, prevedeva la possibilità di istituire un servizio di mensa a favore del personale dipendente;
- nel Comune di Lamezia Terme è istituito il servizio sostitutivo di mensa mediante attribuzione di buoni pasto elettronici al personale dipendente che svolga la propria attività lavorativa con orario articolato con due o più rientri pomeridiani la settimana, o che ne maturi comunque il diritto in base ai vigenti CCNL funzioni locali e CCDI, computando il numero dei buoni spettanti al singolo dipendente tramite sistema automatizzato di rilevazione delle presenze; - occorre procedere ad affidare l'appalto relativo ai buoni pasto per i dipendenti in servizio elettorale straordinario svolto in occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026 .

Tenuto conto che

- - per i conseguenti adempimenti a carico del Comune, e per espresse disposizioni legislative, l'Ufficio della Commissione Elettorale Circondariale ha fatto ricorso al lavoro straordinario con rientri pomeridiani da parte dei dipendenti appositamente autorizzati con conseguente diritto alla somministrazione dei buoni pasto;

Dato atto che

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a 140 mila euro, conseguentemente per l'affidamento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all' art. 37 del Dlgs n.36/2023 e pertanto fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della

spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell' art.62, comma 1, del D.lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, l'amministrazione può procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l' oggetto, l' importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Verificato che:

- la Consip, ha attualmente attivato Accordo Quadro per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto denominata "Buoni Pasto 11 - lotto 15 lotto accessorio SUD", attiva dal 15/06/2026, della quale risulta aggiudicataria la ditta DAY Ristoservice SpA Società Benefit- sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, n.11, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03543000370, P. IVA 03543000370;

Ritenuto:

- pertanto, di aderire, all' Accordo Quadro attivato da Consip S.p.A. per la fornitura di buoni pasto;

Considerato che:

- - il fabbisogno di buoni pasto, così come da prospetto riepilogativo elaborato dal Settore Economico Finanziario- Gestione Risorse Umane cui hanno diritto i dipendenti comunali che hanno svolto lavoro straordinario elettorale, ammonta a n. 56 buoni pasto del valore nominale di € 7,00;
- - il valore del buono pasto al netto dell'IVA è di € 6,125 pertanto la spesa presuntiva ammonta a € 300,16 oltre IVA al 4% per € 12,01 e quindi per l'importo complessivo di € 312,17;

Ritenuto

- - di procedere a consuntivo ad eseguire l'ordinativo della fornitura dei buoni pasto alla ditta DAY Ristoservice SpA Società Benefit- sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, n.11, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03543000370, P. IVA 03543000370, per la fornitura dei buoni pasto realmente maturati dai dipendenti;

Acquisito il CIG: BCB680D8DC

Acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) NAIL_54163428 con scadenza 13/09/2026.

Accertato che:

- ai sensi dell'rt. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Dato atto che;

- Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e' l'Avv.Stefania Petronio;
- Responsabile del procedimento è il Sig. Francesco Gigliotti che previa verifica dei presupposti legittimanti ha proposto il presente provvedimento;

Preso atto:

- dell'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto dirigente e responsabile del procedimento anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

- della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del d. L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Mese indicativo emissione fattura 09-2026

Scadenza indicativa pagamento fattura mese 10-2026

Importo euro 312,17 (oneri ed IVA inclusi);

Visti:

- il D.lgs. n.36/2023; - il D.lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 avente ad oggetto:" Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione "; nonché successiva Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto"Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- il Documento Unico di Programmazione, DUP 2026/2028 approvato con la delibera del Consiglio Comunale n.35 del 15/04/2026;
- il Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028 approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 15/04/2026; - il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 22/05/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2026 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della legge n.241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti corruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono al sottoscritto responsabile di approvare il presente provvedimento;

Dato atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma dedicata Durc on line con scadenza al 13/09/2026;

Richiamato l'obbligo, per l'affidatario, nonché per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di rispettare il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici nonché il codice di comportamento integrativo dell'Ente, a pena di risoluzione unilaterale dell'incarico;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. - **di aderire**, all' Accordo Quadro per la fornitura dei beni di cui all'oggetto e denominata "Buoni Pasto 11 - lotto 15 lotto accessorio SUD", attiva da Consip SpA dal 15/06/2026, della quale risulta aggiudicataria la ditta DAY Ristoservice SpA Società Benefit, sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, n.11 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03543000370, P. IVA 03543000370;

2. - **di impegnare** la spesa di 300,16 oltre IVA al 4% per € 12,01 e quindi per l'importo complessivo di € 312,17, sul piano dei conti 1.03.02.01.007 (cap. 1047) del bilancio dell'Ente annualità 2026 ;
3. - di trasmettere a consuntivo ordinativo, alla ditta DAY Ristoservice SpA Societa' Benefit sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, n.11, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03543000370, P. IVA 03543000370, per la fornitura dei buoni pasto realmente maturati dai dipendenti;
4. - **di liquidare** con successivo atto, alla ditta DAY Ristoservice SpA Societa' Benefit sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007, n.11 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03543000370, P. IVA 03543000370, la somma dovuta su presentazione di fattura;
5. - **di dare atto** della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo;
6. - di accreditare l'importo complessivo sulle coordinate bancarie per come sarà indicato nelle fatture;
7. - **di trasmettere** il presente atto di impegno al settore economico finanziario;
8. - **di dare atto, altresì:**
 - che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
 - che non sussistono vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
9. - **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
10. - **di precisare** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. - **di specificare** che:
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 9 del DPR 62/13 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
 - il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027.;
12. - **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; nonché la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.
13. - **di provvedere** con successivo atto a richiedere il rimborso ai comuni interessati ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 223 del 20.03.1967 e s.m.i.;
14. - **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio delle Commissioni elettorali Circondariali, al Segretario Generale e al Sindaco.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2324 del 13/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 21/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 84 del 17/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1047	654	1	01	07	1	03	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	312,17

a favore di:

Codice	Fornitore
11897	DAY RISTOSERVICE SPA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Buoni pasto per gli uffici della C.E.Cir. . Impegno Spesa. CIG: BCB680D8DC

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 25/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.